

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת משה גפני
יעקב אשר

1382/25/פ

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – חובת סימון נפח האריזה וקביעת הנפח בשימוש), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 17 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981, בסעיף 17 –

(1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא:

"(5) סימון נפח אריזת המצרד ונפח המצרד עצמו; נפח המצרד לא יפחת מ-85 אחוזים מנפח אריזת המצרד.";

(2) אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(1א) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עוסקים או מצרכים שהוראות סעיף קטן (א)(5) לא יחולו עליהם."

דברי הסבר

עוסקים רבים המוכרים מוצרי מזון עושים שימוש בגודל של אריזת המוצרים כדי ליצור מצג שווא בעיני הלקוח בכל הנוגע לתכולת המוצר. זאת, על ידי ניפוח האריזה באוויר או עיצובה כך שהצרכן יתרשם שתכולתה גדולה מתכולתה של אריזה צנועה יותר בממדיה, והכול על אף ששתי האריזות מכילות משקל נקי זהה של אותו מוצר.

על כן, במטרה למנוע את הטעיית הצרכנים, מוצע לתקן את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), ולקבוע כי עוסקים יהיו חייבים לציין, בנוסף למשקל הנקי של האריזה ומספר פרטים נוספים כמתחייב לפי החוק, את נפח אריזת המצרד ואת נפח המצרד בפועל. כך, יוכלו הצרכנים להשוות בין מוצרים שונים על פי משקלם ונפחם בפועל ולא על פי נפח האריזה שלעיתים רבות הוא מטעה. הצעת החוק תוביל לצמצום נפח האריזות ולצמצום כמות הפסולת, ותמנע יצירתם של מפגעים סביבתיים ותברואתיים המאיימים לזהם את האוויר, הקרקע ומקורות המים במדינת ישראל.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/4399/18), ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1124/19); הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיון התשע"ג (5 ביוני 2013), ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת דב חנין (פ/630/20).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אמנון כהן (פ/435/19); הוסרה מסדר היום ביום כ"ז בסיון התשע"ג (5 ביוני 2013), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/821/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/779/22); 1161/23/פ; 3242/24/פ).

הצעת החוק זהה לפ/3242/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט"ז בטבת התשפ"ג (09.01.2023)